

0010939-85.2010.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 178/2010 - 1º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALEXANDRE DOS SANTOS, pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010939-85.2010.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010939-85.2010.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 178/2010 - 1º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALEXANDRE DOS SANTOS, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cujos fatos ocorreram em 31 de março de 2010.

Narra a denúncia que o réu preparava, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes e causadoras de dependência química ou psíquica, conhecida como cocaína, nas seguintes quantidades: 801,3g, em um recipiente plástico; 43,7g,

contidos em 49 tubos afunilados do tipo "eppendorf"; 259g, em grânulos e pedras contidos em um invólucro de plástico, tudo conforme laudo de exame químico-toxicológico acostado. A quantidade total de droga apreendida foi de 870,9g. O porte da droga não era autorizado e estava em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão acostado).

FA e Certidão de Distribuição Criminal às fls. 290/295.

O réu foi citado por edital (fls. 141/144). Também foi notificado por edital (fls. 163/166).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2017 (fls. 179/180).

O réu foi citado por edital (fls. 181/184).

Houve suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em 08/06/2018 (fls. 189).

Citado (fls. 261), apresentou defesa prévia (fls. 155;219/229).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 9/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/17), pelo laudo pericial dos entorpecentes (fls. 38/39), pelo laudo pericial das substâncias encontradas na casa (fls. 35/37), pelo laudo pericial das peças (fls. 46/47;122/124), pelo laudo pericial do local (fls. 58/62), pelos depoimentos (fls. 45;50), corroborados pelas oitivas em juízo.

José Carlos dos Santos relatou que era proprietário da casa à época dos fatos, tendo adquirido o imóvel em maio de 2009. Segundo ele, em fevereiro de 2010 foi procurado por um casal de nome Marcos e Ana, dizendo que queriam alugar a casa; adiantaram o valor de um mês de aluguel e que no dia seguinte assinariam o contrato; não voltara e não chegaram a ocupar o imóvel; soube pela polícia da localização das drogas; conhece o réu; não se lembra se ele morava próximo; não foi ele quem alugou o imóvel; desconhece vulgo do réu e não conhece Caveira; ainda possui o imóvel; morava no mesmo bairro; o réu é seu irmão, não tendo achado relevante informar isso em delegacia, sendo que não foi perguntado; o réu não tinha acesso a sua casa.

O policial militar Wellington Benvenuto afirmou que, no dia dos fatos, foi acionado via COPOM, a fim de realizar diligências na Rua Osasco, defronte ao número 166, Jardim Nova Europa, nesta cidade de Hortolândia, onde funcionava uma refinaria de entorpecentes. Chegando ao local, apuraram que se tratava de uma casa com dois cômodos, que estava fechada e sem ninguém. O portão estava aberto e, pela fresta da janela, conseguiu visualizar que, dentro da casa, havia vários objetos, bem como entorpecentes utilizados em "refinaria de drogas"; que a casa foi aberta, porque a porta estava encostada, sendo acionado o Instituto de Criminalística para perícia. Não havia móveis no local, somente o material apreendido. Soube que a refinaria pertenceria a um indivíduo com a alcunha de "Caveira", que não foi localizado nem identificado; essa informação foi passada pelo COPOM. Não se recorda se o COPOM já havia passado a informação sobre caveira. Não soube quem era o proprietário. A residência não tinha portão. Havia porta no imóvel, mas estava aberta, como se não houvesse habitante. Entraram no terreno do imóvel e então viram uma escada no muro de trás, indicando que alguém teria usado para pular; viram a porta aberta e pela janela já sentiu forte odor e avistaram as drogas; tiveram a impressão de que indivíduos empreenderam fuga pelos fundos; não lhe descreveram o caveira, só dizendo ser magro; ele era conhecido no bairro e por isso as testemunhas não quiseram se identificar;

Referida versão é confirmada pelo testemunho de Adriano de Souza, que trabalhava como PM à época e participou das diligências.

Interrogado o réu informou que a casa era do irmão; morava 3 quadras acima; o irmão

também morava próximo; não sabe sobre movimento estranho no local; soube dos fatos pelo irmão, que lhe disse que procuravam por caveira; acredita que o imóvel não estava abandonado; o irmão lhe disse que estava para aluguel a casa; soube há pouco tempo; mora no Nordeste há muito tempo, cerca de 10/11 anos; trabalha na agricultura; soube pela irmã de um mandado de prisão.

Inexistem, como se vê, provas concretas, firmes, de que o réu, de fato, estivesse praticando o comércio ilícito de drogas, pois não foram produzidas provas seguras em juízo e não se pode condenar por crime tão grave com base em meras presunções e suposições.

A condenação criminal exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o delito e sua autoria, não bastando, para tanto, a alta probabilidade daquele ou desta. A certeza não pode ser subjetiva, formada pela consciência do julgador, de modo que, diante da incerteza dos fatos, deve-se inclinar sempre em favor da absolvição, em estrita observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Diante disso, se o conjunto probatório não se mostra seguro, pelo que a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO ALEXANDRE DOS SANTOS, RG: 38.037.258, da imputação que lhe é feita na denúncia por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se CONTRAMANDADO DE PRISÃO, com as cautelas de estilo, com urgência.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Também fica autorizada a destruição dos demais objetos apreendidos. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Custas na forma da lei.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA